수능특강 · 수능완성 약술형 논술 · 학생별 대학 맞춤 5회 과정

김현석 약술 논술 이시현

제 5 회 | 학생용 문제지

수원대 변형 가천대 변형 한신대 변형

시험 시간	100분	문항 수	6문항
출제 범위	화법과 작문 · 문법 · 독서 · 문학	배점	60점
성명		학번	

영역	문항 번호	문항 수	배점
화법과 작문	1번	1문항	10점
문법	2번	1문항	10점
독서	3 ~ 5번	3문항	30점
문학	6번	1문항	10점
합계	**1 ~ 6번**	**6문항**	**60점**

출제 형식	문항 번호	문항 수	배점
수원대 변형	1번, 3번	2문항	20점
가천대 변형	2번, 6번	2문항	20점
한신대 변형	4번, 5번	2문항	20점

답안 작성 시 유의 사항

1. 답안은 검은색 필기구로 작성하며, 연필로 작성한 답안은 채점하지 않습니다.
2. 이 회차는 이시현 학생의 지원 대학(수원대, 가천대, 한신대) 약술형 논술 대비 맞춤 회차입니다. 문항마다 10점이며, 문항 머리의 '○○대 변형' 배지가 채점 방식을 알려 줍니다.
3. 제시문에서 찾아 쓰라는 문항은 제시문의 표현을 그대로 씁니다. 임의로 바꾸어 쓰면 오답 처리됩니다.
4. 수원대 변형: ㉠ 3점, ㉡·㉢ 각 3.5점. 오탈자 1점 감점, 순서가 바뀌면 0점입니다.
5. 가천대 변형: ①·② 각 5점. 제시문의 표현을 그대로 옮겨 씁니다.
6. 한신대 변형: 칸마다 같은 배점(8점 만점을 10점으로 환산). 어절 오류·글자 수 위반·임의 작성은 1회 2점 감점합니다.

화 법 과 작 문 영 역

[1] 수원대 변형 화법과 작문 · 화법 · 쟁점별 표 + 유의 사항 10점

EBS 2027학년도 수능특강 국어영역 화법과 작문, 145쪽 (소담 공원 방송 대담과 건의문) | EBS 문항코드: 26003-0119~0123 · 원문의 (나) 학생회 대화 생략, (다)를 (나)로 제시

※ (가)는 방송 대담의 일부이고, (나)는 이를 바탕으로 학생회장이 작성한 건의문이다. 물음에 답하시오.

(가)

진행자: 안녕하십니까? '소담 공원의 길을 찾다' 시간입니다. 우리 시는 오랫동안 정수장으로 쓰이다가 시민의 품으로 돌아온 소담 지구에 소담 공원을 조성하기로 하고, 구체적인 청사진을 그리고자 시민을 비롯한 각계각층의 의견을 수렴하고 있습니다. 오늘은 두 분의 전문가를 모시고, 소담 공원이 어떤 공원이 되어야 할지 논의하도록 하겠습니다. 먼저 공원 조성의 큰 방향에 관한 사항을 논의하겠습니다.

전문가 1: 행복시는 급격한 도시화가 진행된 지역으로 도시의 녹지 공간 비율이 30.1%에 불과합니다. 이는 전국 지방 자치 단체 중에서 최하위에 해당하는 수준입니다. 도시의 녹지는 공기 질, 온도 등과 같은 환경적 요인뿐 아니라 시민들의 심리적 안정에도 영향을 미친다는 연구 결과가 있을 만큼 중요합니다. 따라서 다양한 종류의 식물을 대규모로 심어서 생태 공원을 조성해야 합니다.

전문가 2: 소담 공원에 다양한 식물을 심어야 한다는 의견에 동의합니다. 다만 공원에서 녹지 공간만큼 중요한 것이 시민들을 위한 휴식 시설입니다. 따라서 녹지 공간을 최대한 확보하되 일정 면적은 캠핑과 같은 여가를 즐길 수 있는 공간으로 할애하는 것이 필요합니다. 그렇게 하면 더 많은 시민이 공원을 찾게 될 것이고 시민들의 만족도도 높아질 것입니다.

전문가 1: 말씀하신 시설을 확보하기보다는 조성된 숲을 중심으로 식물을 만져 보거나, 가까이서 관찰하는 등의 생태 체험 기회를 제공한다면 시민들의 만족도는 더 높아질 것입니다. 캠핑 시설과 같은 공간은 일부 사용자에게만 의미가 있을 뿐 다수의 공원 이용객에게 불편을 끼칠 수 있습니다.

진행자: 캠핑 시설이 공원 이용객들에게 불편을 끼칠 수 있다고 하셨는데, 어떤 불편일까요?

전문가 1: 인근의 한솔시에서는 공원에 캠핑장을 설치했다가 음식 냄새와 각종 소음으로 인해서 시민들의 민원을 받은 사례가 있습니다. 해당 공원에서는 캠핑 공간을 철거하는 방안을 검토하고 있습니다.

전문가 2: 말씀하신 내용에 일리가 있다고 생각하지만, 그러한 문제는 이용 규칙 설정과 이용객 안내를 통해 해소할 수 있다고 생각합니다.

진행자: 네, 두 분의 의견 감사드립니다. 다음으로 정수장에서 활용했던 건물, 정수 시설 등 기존의 구조물을 처리하는 방안에 대해 논의해 보겠습니다.

전문가 2: 정수 시설로 사용했던 구조물은 수생 식물을 키우는 공간으로 활용할 수 있습니다. 그렇게 하면 해당 공간이 정수장이었다는 역사성을 살릴 수 있다고 생각합니다. 사무실로 사용하던 건물은 2층 구조로 규모가 상당하고, 건축물의 안정성도 충분한 만큼 리모델링을 통해 다양하게 활용할 수 있습니다. 시민들에게 필요한 실용적인 시설로 활용하는 방안을 찾아야 한다고 생각합니다.

진행자: 정수 시설은 식물을 키우는 공간으로 활용하되 사무실 건물은 리모델링을 통해 시민을 위한 공간으로 활용해야 한다는 말씀이군요. 이에 대해 어떻게 생각하시나요?

전문가 1: 정수 시설을 활용하는 방식은 제 생각과 일치합니다. 사무실 건물은 강가에 인접해 있으므로 철거해서 억새 등의 습지 식물을 심을 공간을 확보하는 동시에 강을 향한 시야를 확보하는 것이 좋다고 봅니다. 건물이 현재의 위치에 존속한다면 강을 향한 시야를 막아서 공원의 전체적인 조망을 해칠 수 있습니다.

(나)

시장님, 안녕하세요? 저는 ○○고 학생회장 김△△입니다. 시민의 편의를 위해 늘 애써 주신 데 대해 감사드립니다. 새롭게 조성될 소담 공원에 관해 몇 가지 건의드릴 사항이 있어서 이렇게 글을 씁니다.

첫째, 정수장 사무실로 사용하던 건물을 리모델링해서 청소년을 비롯한 시민들이 실용적으로 활용할 수 있는 도서관을 설치해 주시기 바랍니다. ○○ 고등학교가 있는 지역에는 여러 학교가 몰려 있지만 청소년들이 활용할 수 있는 도서관은 멀리 떨어져 있어

서 학생들이 도서관 이용에 많은 불편을 겪어 왔습니다. 소담 공원 내에 도서관이 생긴다면 청소년들뿐만 아니라 일반 시민들도 도서관을 편리하게 이용할 수 있게 될 것입니다. 공원 내에 도서관을 설치하는 것이 가능한지 의구심이 드실 수 있지만, 우리 시와 상황이 유사했던 보람시가 공원을 새로 조성하면서 공원 내에 도서관을 설치한 사례를 볼 때 소담 공원에 도서관을 설치하는 것도 충분히 가능한 일입니다.

둘째, 소담 공원에 청소년들이 직접 식물을 심고 가꾸어 볼 수 있는 생태 체험 공간을 마련해 주시기 바랍니다. 우리 지역은 녹지를 쉽게 접하기 어려운 도시 지역이라 청소년들이 식물을 심거나 가꾸어 보는 경험을 할 곳이 거의 없습니다. 공원이 조성될 소담 지구는 공간이 상당히 넓기에 체험 공간을 만들 여유가 충분합니다. 또한 식물을 심고 가꾸는 체험 공간이기에 공원의 전체적인 환경과 잘 어우러질 것입니다. 도시의 청소년들에게도 식물을 직접 심고 키우는 경험은 필요합니다. 공원을 새로 조성하면서 청소년들이 그러한 경험을 해 볼 공간을 마련한다면 청소년들의 생태 교육에 큰 도움이 될 것입니다.

공원을 조성하는 과정에서 고려할 사항이 많고, 수용할 수 있는 의견에도 한계가 있을 것입니다. 하지만 말씀드린 두 가지 건의 사항을 수용해 주신다면 다른 의견들을 수용했을 때는 얻을 수 없는, 지역 청소년들에게 교육의 기회를 제공한다는 큰 효과를 얻을 수 있을 것입니다. 감사합니다.

다음은 (가)의 내용을 쟁점별로 정리한 표이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 <유의 사항>에 따라 (가)에서 찾아 쓰시오.

쟁점	전문가 1	전문가 2
공원 조성의 방향	다양한 종류의 식물을 대규모로 심어서 (㉠)을/를 조성해야 함	녹지 공간을 최대한 확보하되 일정 면적은 여가 공간으로 할애해야 함
캠핑 시설의 불편	음식 냄새와 각종 소음으로 민원을 받은 사례가 있음	(㉡)과/와 이용객 안내를 통해 해소할 수 있음
사무실 건물의 처리	철거해서 습지 식물을 심을 공간과 (㉢)을/를 확보해야 함	리모델링을 통해 실용적인 시설로 활용해야 함

< 유 의 사 항 >

· ㉠은 두 어절, ㉡은 세 어절, ㉢은 세 어절로 쓸 것.

· 윗글에 쓰인 말을 그대로 쓸 것. 오탈자가 있으면 1점 감점하고, 순서가 바뀌면 0점 처리함.

1번 답안 작성란	
㉠	3점
㉡	3.5점
㉢	3.5점

문 법 영 역

[2] 가천대 변형 문법 · 문법 · <보기> 빈칸 찾아 쓰기 10점

EBS 2027학년도 수능완성 국어영역 독서·문학·언어와 매체, 258쪽 (복합어의 직접 구성 요소) | EBS 문항코드: 26052-0275~0276

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

셋 이상의 형태소가 결합하여 만들어진 복합어를 분석할 때는 분석의 순서를 지켜야 한다. 가령 '단팥죽'이란 복합어는 먼저 '단-팥죽'으로 분석하고 '팥죽'을 다시 '팥-죽'으로 분석해야 한다. '단팥죽'은 '삶은 팥을 으깨고 거기에 설탕을 넣어 달게 만든 죽'을 말하는데, 팥죽을 만들고 거기에 설탕을 넣어서 달게 만든 음식이기 때문에 '단'과 '팥죽'으로 먼저 분석하는 것이다. 어떤 말을 직접

이루고 있는 두 부분을 직접 구성 요소라 하는데, ‘단’과 ‘팥죽’은 ‘단팥죽’의 직접 구성 요소이며 마찬가지로 ‘팥’과 ‘죽’은 ‘팥죽’의 직접 구성 요소이다.

단어의 직접 구성 요소 분석 정보는 사전에 실려 있다. ‘단팥죽’을 사전에서 찾아보면 그 형태 정보가 직접 구성 요소인 ‘단-팥죽’으로 제시되어 있다. 그래서 어떤 말의 직접 구성 요소를 알고 싶다면 사전을 찾아보는 것이 좋다. ‘김치찌개’를 찾아보면 ‘김치-찌개’로 분석되는 것을 알 수 있고, ‘왼손잡이’를 찾아보면 ‘왼손-잡이’로 분석되는 것을 확인할 수 있다. 직접 구성 요소를 알면 복합어의 의미를 쉽게 파악할 수 있다. 가령 ‘왼손-잡이’는 ‘왼쪽 손잡이’라는 뜻이 아니라 ‘왼손을 주로 쓰는 사람’이다. ‘왼쪽 손잡이’의 의미라면 ‘왼-손잡이’로 분석되었을 것이다.

직접 구성 요소 분석은 복합어의 의미뿐 아니라, 표기와 발음에도 관여한다. 가령 ‘신여성’의 ‘여(女)’는 두음 법칙의 적용을 받은 형태로 적고 ‘약혼녀’의 ‘-녀(女)’는 적용을 받지 않은 형태로 적는다. ‘신여성’은 ‘신-여성’으로 분석되는데 접두사처럼 쓰이는 한자가 붙어서 된 복합어에서는 뒷말을 두음 법칙에 따라 적는다는 규정에 따른 것이다. ‘약혼녀’는 ‘약혼-녀’로 분석되기 때문에 두음 법칙의 적용을 받지 않는다. 한편 ‘권력가’의 ‘권력(權力)’은 유음화의 적용을 받아 [궐력까]로 발음되는 반면, ‘공권력’의 ‘권력(權力)’은 비음화의 적용을 받아 [공꿘녁]으로 발음된다. 보통 ‘ㄴ’으로 끝나는 2음절 한자어 뒤에 ‘ㄹ’로 시작하는 한자가 결합하면 ‘ㄹ’이 ‘ㄴ’으로 바뀌는 경향이 강하고, 단어의 자격을 가지지 않는 한자들이 결합하여 단어를 이루는 경우에는 ‘ㄴ’이 ‘ㄹ’로 바뀌는 경향이 매우 강하다. ‘공권력’은 ‘공권-력’으로 직접 구성 요소 분석이 되어 전자에 해당하고, ‘권력가’는 ‘권력-가’로 분석되어 후자에 해당하기 때문이다.

<보기>는 윗글을 바탕으로 복합어의 표기와 발음을 정리한 것이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

‘약혼녀’는 ‘약혼-녀’로 분석되기 때문에 ‘-녀(女)’가 (①)의 적용을 받지 않은 형태로 적힌다. 또 단어의 자격을 가지지 않는 한자들이 결합하여 단어를 이루는 경우에는 ‘ㄴ’이 ‘ㄹ’로 바뀌는 경향이 매우 강한데, ‘권력가’는 ‘권력-가’로 분석되므로 (②)(으)로 발음된다.

2번 답안 작성란	
①	5점
②	5점

독 서 영 역

[3~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[3] 수원대 변형 독서 · 인문 · 표 빈칸 + 유의 사항 10점

EBS 2027학년도 수능특강 국어영역 독서, 284쪽 (야스퍼스의 한계 상황) | EBS 문항코드: 26002-0290~0293

독일 철학자 야스퍼스는 인간을 상황 내 존재로 규정하며, 상황에 대한 물음을 철학이 시작되는 근원이라고 하였다. 인간이 상황 내에 존재하고 있다는 사실에 대한 자각을 곧 철학의 근본이라고 본 것이다. 인간은 모두 상황에 구속되어 있으며, 삶의 순간마다 이미 자신이 어떤 상황 속에 구속되어 있다는 사실을 알고 있다. 이렇게 인간을 구속하고 있는 모든 상황은 인간 자신이 선택한 것이 아니다. 이런 의미에서 상황은 낯선 것으로 인간의 삶을 방해하며 짓누른다.

야스퍼스는 일상에서 접하는 일반적 상황과 달리 인간이 능동적인 노력을 통해 변경할 수 없는 결정적이고 근원적인 상황이 있다고 하였다. 죽음, 고통, 투쟁, 죄책감이 이에 해당하는데, 야스퍼스는 이러한 상황을 한계 상황이라고 불렀다. 한계 상황은 결코 소멸되지 않는 것이며, 살아가는 동안 인간과 항상 함께 있는 것이다. 그러나 인간은 끊임없이 인간을 압도하는 한계 상황에 직면

하면서도, 자신이 결코 이러한 상황에서 벗어날 수 없음을 인정하려 하지 않는다. 인간은 이러한 한계 상황 앞에서 자신이 가진 모든 지식과 행동의 근거에 회의를 느끼게 되며, 삶의 가장 내면적인 근거가 흔들리는 불안을 감지하고 좌절하게 된다.

그러나 한계 상황의 경험은 부정적으로 볼 것이 아니다. 인간은 유한하고 불완전한 존재이다. 한계 상황을 통하여 인간은 자신의 유한성을 깨닫게 되는 것이다. 이러한 한계 상황을 외면하는 것은 결국 자기 자신을 포기하는 것과 마찬가지다. 한계 상황에서 벗어날 수 없음을 인정하지 않고, 자신을 좌절하게 만드는 한계 상황을 단지 회피하려고만 하는 인간은 한계 상황의 배후에 있는 것을 이해할 수 없다. 그래서 야스퍼스는 인간이 이러한 한계 상황에 어떻게 대응하는가가 중요하다고 보았다. 인간을 압도하는 한계 상황은 좌절이라는 깊은 아픔을 가져다주지만, 이러한 좌절은 인간이 초월자를 감지하는 계기가 된다.

야스퍼스는 한계 상황을 경험하는 것과 실존하는 것이 결국 같은 것이라고 하였다. 인간이 인식하는 세계는 결코 완결된 전체가 아니며, 조화 있는 총체적 구조를 지니거나 명확한 인과의 틀 속에서 합목적성을 띠는 것이 아니다. 그래서 세계는 그 자체만으로는 이해되지 않는 불완전한 것이다. 이러한 사실을 깨달을 때 인간은 비로소 초월자에게로 다가갈 수 있다. 인간 이상의 것, 인간을 넘어서 그 뒤에 숨겨져 있는 어떤 존재가 바로 초월자이다. 초월자는 인간의 언어로 설명되거나 규정될 수 없고, 표상을 통해 어떤 대상으로 인식할 수 없으며, 추론을 통해 도달할 수 있는 것이 아니다. 이러한 초월자와의 만남 없이 인간은 실존할 수 없으며, 인간은 한계 상황의 경험을 통해서만 초월자 앞에 설 수 있다.

초월자는 오직 한계 상황을 자각하고 자신의 실존을 찾고자 하는 인간, 즉 가능적 실존에게만 비대상적 존재로서 나타나는데, 직접적으로 나타나는 것이 아니라 암호로 나타난다. 따라서 암호는 초월자가 가능적 실존에게 말을 걸어오는 언어라고 볼 수 있다. 암호는 인간으로서는 알 수도 없고 접근할 수도 없는, 지평 저 너머에 있는 초월자를 지시하고 해명해 주는 언어이다. 암호는 보편타당한 것으로 경험되거나 검증될 수 있는 것이 아니기 때문에 인간의 현실적인 언어가 아니다. 인간의 언어를 통해 파악할 수 없는 초월자는 오직 암호에 의해서만 나타나기 때문에 인간은 이 암호를 해독하지 않으면 안 된다. 초월자의 암호는 하나의 의미로 고정될 수 없는 다의적인 것이다. 이러한 암호는 실존이 되려고 노력하는 인간에 의해서만 각자의 방식으로 해독된다. 야스퍼스는 이러한 암호 해독의 과정을 통해 인간이 자신의 실존을 회복할 수 있다고 보았다.

다음은 윗글에 나타난 야스퍼스의 생각을 정리한 표이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 <유의 사항>에 따라 윗글에서 찾아 쓰시오.

구분	야스퍼스의 생각
결정적이고 근원적인 상황 앞의 인간	자신이 가진 모든 지식과 행동의 근거에 (㉠)을/를 느끼며 불안을 감지하고 좌절함
그 경험이 지니는 긍정적 의미	유한하고 불완전한 존재인 인간이 자신의 (㉡)을/를 깨닫게 됨
초월자의 암호	하나의 의미로 고정될 수 없는 (㉢)(으)로, 각자의 방식으로 해독됨

< 유 의 사 항 >

· ㉠, ㉡은 한 단어, ㉢은 두 어절로 쓸 것.

· 오탈자가 있으면 1점 감점하고, 순서가 바뀌면 0점 처리함.

3번 답안 작성란

㉠	3점
㉡	3.5점
㉢	3.5점

[4] 한신대 변형 독서 · 인문 · 글자 수 제한 찾아 쓰기 10점

EBS 2027학년도 수능특강 국어영역 독서, 284쪽 (야스퍼스의 한계 상황) | EBS 문항코드: 26002-0290~0293

윗글에서 ① 야스퍼스가 철학이 시작되는 근원이라고 한 것을 8자 이내로, ② 인간을 좌절하게 만드는 상황을 외면하는 것이 무엇과 마찬가지라고 했는지를 10자 이내로 찾아 쓰시오. (띄어쓰기 제외)

4번 답안 작성란	
①	5점
②	5점

[5] 한신대 변형 독서 · 법 · 대비 표 + 글자 수 제한 10점

EBS 2027학년도 수능특강 국어영역 독서, 270쪽 (법해석의 본질과 유추) | EBS 문항코드: 26002-0276~0281

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

유추는 통상적인 법의 해석 및 적용 과정에서 이른바 법의 흠결을 직면하게 된 해석자가 취할 수 있는 보조 수단의 하나로 여겨져 왔다. 본래 법의 해석은 일반적이고 추상적인 규범으로부터 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안을 도출해 내는 연역적 절차로 이해되었으며, 유추는 특정 사례에 직접적으로 적용될 규범이 존재하지 않을 때 그 사례와 유사한 다른 사례에 적용되는 규범을 써서 문제를 해결하는 일종의 흠결 보충의 논리였던 것이다.

그러나 이 같은 전통적인 이해 방식은 법 해석의 본질을 제대로 파악하지 못하고 있는 것으로 보인다. 우선 개별적이고 구체적인 사례에 대한 처리 방안으로서 법이 순수한 연역적 절차를 거쳐 발견되는 것은 아니다. 흔히 흠결 보충이 필요 없어 보이는 사례에 대해서도 그 사실 관계를 규범에 맞춰 보고, 다시 규범을 사실 관계에 맞춰 봄으로써 규범이 정제되는 과정을 필요로 하기 때문이다. 애초에 일반적이고 추상적인 형태로 주어진 규범은 다양한 사례들과 그 변형 사례들에 적용될 것이지만, 그러한 사례들 하나하나에 대해 유일한 정답을 준비해 둔 것은 아니다. 나아가 흠결 보충이 필요해 보이는 사례에서는 처리가 필요한 특정 사례와 그와 유사한 다른 사례 사이에서 유추가 시도되지만, 유추는 흔히 말하듯 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것이 아니라, 항상 두 사례를 연결하는 제3의 비교점을 통한다. 개별적 사례들에서 출발하여 제3의 비교점을 담고 있는 일반적 명제인 규범을 거쳐서 개별적 결론으로 나아가는 것이 바로 유추의 구조이다.

결국 흠결 보충이 필요해 보이는지 여부와 상관없이 모든 법의 해석 및 적용에서 규범과 사례라는 이질적인 원료를 서로 결합할 수 있게 정제해 가는 동화 과정을 밟게 되는데, 그러한 과정의 본질은 오히려 유추라는 말로 더 잘 표현될 수 있다. 유추야말로 본래 연역과 귀납이 혼합되어 있는 추론 양식이기 때문이다. 다시 말해서 유추는 더 이상 흠결 보충의 한 수단에 불과한 것이 아니라, 추상적 규범과 사실 관계를 일치시켜 가는 작업으로서 법 해석의 본질 그 자체인 것이다. 이 같은 결론이 틀리지 않았다는 점은 종래에 해석과 유추를 엄격히 구별하던 와중에도 이른바 확장 해석이나 목적론적 해석의 이름으로 거의 유추와 다를 바 없는 규범의 확대 적용에 이른 사례가 드물지 않았다는 사실에 의해서도 입증된다. 규범 획득의 수단들로서 해석과 유추가 정말로 구별되어야 하는 것이라면, 양자가 실질적으로 동일한 결과를 낳는다는 점을 설명하기 어렵다. 동시에 그것은 전통적인 형사법상 유추 금지 원칙이 어떻게 무력화될 수 있는지를 경고해 주는 것이기도 하다. 법 해석의 영역에서 설득력이 떨어지는 연역적 절차와 유추의 구분을 없애는 동시에 전체적으로 해석 및 적용상의 방만함을 일관성 있게 통제한다면 그것이 외려 전통적인 유추 금지의 취지를 더 잘 구현하는 길일 수 있다.

(나)

법적인 판단에서 유추란 하나의 사례로부터 다른 사례로 직접 추론하는 것을 의미한다. 법관은 먼저 과거 사례의 사실 관계와 결론을 살펴보고, 그 사실 관계를 현재 사례의 사실 관계와 비교한 다음, 두 사례의 유사성과 차이에 기초하여 현재 사례에 대한 결론을 도출한다. 일반적으로 판례법 국가의 법적 판단 과정이 지니고 있는 특징을 잘 보여 주는 것으로 여겨지는 이 같은 형태의 추론은 다음과 같은 장점이 있는 것으로 생각되고 있다. 첫째, 선례에 대한 기속(羈束)*과 개별 사례의 특수성을 고려하는 유연성 사이

의 균형을 잡는 데 유리하다. 둘째, 비슷한 것은 비슷하게 취급하라는 정의 원칙에 부합한다. 셋째, 추상적인 규범이나 도덕적 원리에 대해서 견해를 달리하는 사람들이라도 사례의 유사성과 차이라는 기준에 대해서는 동의할 수 있다.

하지만 유추에 실제로 이러한 장점이 있는 것은 아니다. 우선 두 사례의 유사성과 차이를 의미 있게 논하기 위해서는 사례 비교 이상의 무언가가 필요하다. 두 사례 사이의 유사하거나 다른 점들은 사실상 무한하므로, 수많은 유사점들 중에서 법적으로 중요한 것만을 추려 내기 위해서라도 모종의 규칙 또는 원리가 필요하게 된다. 달리 표현하자면, 이러한 규칙 또는 원리는 두 사례의 사실 관계를 연결해 주는 일반적 명제라고도 할 수 있다. 이러한 명제의 개입이 없다면 과거의 사례는 그저 과거의 사례일 뿐 선례로서 현재 사례를 기속할 힘을 지니지 못할 것이다. 그 사례와 현재 사례의 유사점에 주목하는 것만큼이나 차이에 주목하는 것도 정당할 수 있기 때문이다. 그러나 법원이 그러한 규칙이나 원리를 특정했다면, 사실 관계의 유사성 그 자체보다는 그와 같은 규칙 또는 원리가 현재 사례의 결론을 정하게 된다. 즉 현재 사례는 과거의 사례와 유사하기 때문이 아니라, 그 사례와 마찬가지로 하나의 일반적 명제의 규율 범위에 속하기 때문에 유사하게 처리될 뿐인 것이다.

설령 법관 자신이 두 사례의 유사성을 거의 즉각적으로 파악했다고 느낄 때조차 실은 그가 살아오면서 앞선 일반적 명제를 굳이 의식할 필요조차 없을 정도로 내면화했기 때문일 가능성이 크다. 만일 그렇지 않고 정말로 순전히 직관적인 판단을 한 것이라면 이는 애초에 추론을 한 것이 아닐 뿐 아니라, 선례가 현재 사례를 기속한 것도 아니다. 즉 이 경우 이른바 유추는 그것을 시도하는 법관이 자신의 입맛에 따라 그때그때 유사점들을 취사선택한 결과인 셈이어서 근본적으로 자의적일 수 있는데, 그것은 실로 사법적 판단이 갖춰야 할 최소한의 규범적 요건조차 갖추지 못한 것이라 할 수 있다. 요컨대 사례의 직접 비교로서 유추에 의해서는 법원이 과거 사례의 '법'을 새로운 지점으로 확장해 낼 수 없는 것이다.

* 기속: 얽어매어 묶음 또는 강제로 얽어매어 자유를 빼앗음.

다음은 (가)와 (나)의 관점을 대비한 표이다. ①~④에 들어갈 말을 (가), (나)에서 찾아 각각 7자 이내(띄어쓰기 제외)로 쓰시오.

구분	(가)	(나)
사례 사이의 관계	유추는 하나의 사례로부터 다른 사례로 (①)하는 것이 아니라, 항상 두 사례를 연결하는 (②)을/를 통함	현재 사례는 과거 사례와 마찬가지로 하나의 일반적 명제의 규율 범위에 속하기 때문에 유사하게 처리됨
유추에 대한 평가	흠결 보충의 수단에 불과한 것이 아니라 (③) 그 자체임	사례의 직접 비교로서의 유추는 법관이 유사점들을 취사선택한 결과여서 근본적으로 (④)일 수 있음

5번 답안 작성란	
①	2.5점
②	2.5점
③	2.5점
④	2.5점

문 학 영 역

[6] 가천대 변형 문학 · 현대시 · <보기> 빈칸 찾아 쓰기 10점

EBS 2027학년도 수능특강 국어영역 문학, 107쪽 (이성복, 「그 여름의 끝」 / 김명인, 「그 나무」) | EBS 문항코드: 26001-0089~0092

※ 다음 시를 읽고 물음에 답하시오.

(가)

그 여름 나무 백일홍은 무사하였습니다 한차례 폭풍에도 그 다음 폭풍에도 쓰러지지 않아 쏟아지는 우박처럼 붉은 꽃들을 매달았습니다

그 여름 나는 폭풍의 한가운데 있었습니다 그 여름 나의 절망은 장난처럼 붉은 꽃들을 매달았지만 여러 차례 폭풍에도 쓰러지지 않았습니다

넘어지면 매달리고 타올라 불을 뿜는 나무 백일홍 억센 꽃들이 두어 평 좁은 마당을 피로 덮을 때, 장난처럼 나의 절망은 끝났습니다

- 이성복, 「그 여름의 끝」

(나)

한 해의 꽃잎을 며칠 만에 활짝 피웠다 지운
벚꽃 가로 따라가다가
미처 제 꽃 한 송이도 펼쳐 들지 못하고 멈칫거리는
늦된 그 나무 발견했지요.
들킨 게 부끄러운지, 그 나무
시멘트 개울 한 구석으로 비틀린 뿌리 감춰 놓고
앞줄 아름드리 그늘 속에 반쯤 숨어 있었지요.
봄은 그 나무에게만 더디고 더뎌서
꽃철 이미 지난 줄도 모르는지,
그래도 여느 꽃나무와 다름없이
가지 가득 매달고 있는 멍울 어딘가 안쓰러웠지요.
늦된 나무가 비로소 밝혀드는 꽃불 성화,
환하게 타오를 것이므로 나도 이미 길이 끝난 줄
까마득하게 잊어버리고 한참이나 거기 멈춰 서 있었지요.
산에서 내려 두 달거리나 제자릴 찾지 못해
헤매고 다녔던 저 난만한 봄길 어디,
늦깎이 깨달음 함께 얻으려고 한나절
나도 병든 그 나무 곁에서 서성거렸지요.
이 봄 가기 전 저 나무도 푸릇한 잎새 매달까요?
무거운 청록으로 여름도 지치고 말면
불타는 소신공양 틈새 가난한 소지*,
저 나무도 가지가지마다 지펴 올릴 수 있을까요?

- 김명인, 「그 나무」

* 소지: 부정을 없애고 신에게 소원을 빌기 위하여 태워서 공중에 올리는 종이.

<보기>는 (가), (나)를 감상한 내용이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 시어를 (가), (나)에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

(가)의 나무 백일홍은 한차례 폭풍에도 그다음 폭풍에도 쓰러지지 않아 쏟아지는 (①)처럼 붉은 꽃들을 매달았다. (나)의 화자는 늦된 나무가 비로소 밝혀드는 (②)이/가 환하게 타오를 것이라고 여기며 길이 끝난 줄도 잊고 한참이나 거기 멈춰 서 있다.

6번 답안 작성란	
①	5점
②	5점